

1514722-14.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... havia um veículo VW/Gol produto de roubo, de sua autoria, confessando o roubo de outros dois veículos, dentre eles um Volvo.

Rogério disse que o réu disse que participava de sequestros relâmpagos e que recentemente tinha roubado o veículo HondaCity e mais outros dois roubos de outros dois veículos. Na rua do réu, o veículo Gol, um dos roubados, estava ali estacionado. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514722-14.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514722-14.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2147554/2020 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7742285 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2147554 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE MARTINS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

FILIPPE MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque no dia 06 de junho de 2020, por volta das 20 horas, durante o estado de calamidade pública, na rua Itatupa, 200, Vila Andrade, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, documentos pessoais (carteira nacional de habilitação e CPF), cartões bancários, relógio Smart Watch Amazfit, óculos Rayban, telefone celular Samsung Galaxy S9 Plus, documento CRLV e o VEÍCULO Volvo XC60, placas FBW2004, bens pertencentes à vítima Eduardo Ribeiro Nunes.
A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 89/91).

O acusado foi pessoalmente citado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação (fls. 108).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida instrução criminal, momento em que foram ouvidas as testemunhas e a vítima e realizados o interrogatório do réu.

Em memoriais o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante da arma de fogo e a agravante da calamidade, a incidência da menoridade, aplicação do artigo 68, do Código Penal e a fixação de regime mais brando.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente, vez que ao final da instrução criminal não restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do roubo majorado desses autos.

Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 08/11 e 12/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14.

A vítima Eduardo Ribeiro Nunes relatou que na data dos fatos estacionou seu veículo na garagem da casa de sua namorada quando dois indivíduos chegaram numa motocicleta, portando arma de fogo e anunciaram o roubo. Eles queriam ingressar na residência, mas desistiram e subtraíram seu veículo com objetos pessoais após darem uma coronhada que cortou a orelha da vítima. Seu veículo foi recuperado dias depois. Reconheceu o réu na delegacia, aduzindo que era ele quem portava a arma de fogo. Não conseguiu ver o segundo indivíduo, o que estava na moto, porque estava com o capacete.

Em Juízo disse que não poderia ser leviano após tanto tempo e por isso não deu certeza do réu, mas disse que na delegacia teve absoluta certeza, pelas características pessoais como a estatura e tatuagem. Disse que o réu tinha altura mediana, perto de 1,75cm. Nunca apontou o comparsa, o da moto, porque estava de capacete. Disse que foi na delegacia poucos dias depois do roubo, quando encontraram o veículo, mas não no dia.

As testemunhas policiais Rogerio Alves do Nascimento e Diego Troncoso Alves relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu e outro indivíduo e decidiram abordá-los. Como eles não tinham documentos, foram até a residência do réu para buscá-los. Durante o trajeto o réu informou que em sua rua havia um veículo VW/Gol produto de roubo, de sua autoria, confessando o roubo de outros dois veículos, dentre eles um Volvo.

Rogério disse que o réu disse que participava de sequestros relâmpagos e que recentemente tinha roubado o veículo Honda City e mais outros dois roubos de outros dois veículos. Na rua do réu, o veículo Gol, um dos roubados, estava ali estacionado. O Volvo não estava no local, mas a partir das características do carro localizaram a vítima, que compareceu na delegacia.

O policial Diego disse que no dia abordaram o réu e que não acharam nada de ilícito, mas também não havia identificação. Quando entrou na residência, Filipe disse que tinha objetos produtos de ilícitos em sua casa. Acharam chave do veículo Honda City. Ele disse que roubou um veículo Gol também. Aí foram pesquisar tipos de crimes na região e foram chamando as vítimas de roubos parecidos. A vítima do Volvo também apareceu na delegacia e reconheceu o réu como participante do roubo de seu carro e pertences, segundo os policiais civis disseram. Mas não participaram do reconhecimento e não conversaram com a vítima.

Interrogado o réu negou os fatos tanto na delegacia quanto em Juízo, afirmando que o roubo que praticou não foi contra essa vítima, mas sim contra um casal e que apenas levou os pertences deles e não o veículo e que os policiais quiseram empurrar esse delito para o réu, que já tinha confessado o roubo do Honda City e de um Gol. Esses policiais já conheciam o réu da comunidade, porque teve passagens policiais quando ainda era menor.

O que se conseguiu em sede judicial foi apenas o relato dos policiais de que o réu teria confessado a prática do roubo de um Volvo, sem dizer placas e nem nada mais. A vítima não pode reconhecer o réu e ainda diz que chamou a atenção a

característica pessoal o réu ser de média estatura, menor do que ela, que tem 1,87. O réu tem altura superior a 1,85m, mais próxima a 1,90m e o reconhecimento não se repete em Juízo, gerando dúvidas.

Como se vê, as provas amealhadas aos autos não são seguras motivos pelo qual a absolvição é medida de rigor, por falta de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo FILIPE MARTINS DE OLIVEIRA, já qualificado, das imputações que lhe foram feitas por falta de provas nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado para esse processo.

Havendo recurso, defiro que o réu o faça em liberdade em razão da absolvição.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA